

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2138/2531

พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ

โจทก์

นายอัครภักดิ์หรือโต้ง ชูบุญ

จำเลย

นายอัครภักดิ์หรือโต้ง ชูบุญ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 297, 358 เรียงกระทงลงโทษลงโทษฐานทำร้ายร่างกายสาหัส จำคุก 1 ปี 6
เดือน ฐานทำให้เสียทรัพย์ จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบว่าประสงค์จะยื่นฎีกาต่อไปใน
ปัญหาข้อกฎหมาย (อันดับ 18 แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน
100,000 บาท (อันดับ 5 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราว
ระหว่างนี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราว
ระหว่างนี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>